R.G. N. 243/2021

TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del 29/11/2023, alle ore 12:26, sono presenti:

per parte attrice, l'avv. Dalessio Clementi;

per parte convenuta, l'avv. Lironi.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano alle rispettive note difensive.

L'avv. Dalessio Clementi rappresenta che la sentenza algerina conferma la bontà della propria tesi. L'avv. Lironi replica in senso opposto ed eccepisce la tardività della domanda subordinata formulata dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni.

Dopo discussione orale, il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il giudice
Lorenzo Azzi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 243/2021 promossa da:

Parte_1 , in persona del titolare e legale rappresentante *Parte_2* corrente in Villa Cosider n. 56, Front de Mer Boumerdes, 3500 Boumerdes - ALGERIE (35000) [NIF – Numero d'Identification Fiscal - *NumeroDiC_1*], con il patrocinio dell'avv. Gianpaolo Dalessio Clementi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Genova, piazza Dante n. 6/4

ATTORE

contro

Controparte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore* *Controparte_2*, con sede in Como, via Parini n. 1 [C.F. – P.IVA *P.IVA_1*], con il patrocinio dell'avv. Morena Lironi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Como, via Leone Leoni n. 20

CONVENUTO

OGGETTO: Agenzia

CONCLUSIONI

Per parte attrice: <<*Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e ritenute, espletata, ove ritenuto, l'istruttoria ritenuta utile ed opportuna, dichiarare tenuta e, quindi, condannare, per le causali di cui alle premesse,* *Controparte_1* *in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.* *Parte_2* *nella qualità di titolare e legale rappresentante della* *Parte_1* *in via principale, dell'importo di € 111.960,00, in via subordinata dell'importo di € 78.372,00, in ogni caso oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dal dovuto al saldo; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario". In via istruttoria, chiede ammettersi la prova per testi, sui capitoli articolati nella seconda e terza memoria ex art. 183/6° comma cpc, da intendersi qui per integralmente trascritti*>>.
Per parte convenuta: <<*In via principale: rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi su esposti. In via subordinata: solo nella denegata e non creduta ipotesi che la provvigione sia da ritenersi maturata efficacemente alla sottoscrizione del contratto tra* *CP_1* *e* *Parte_1*, *dichiarare la stessa prescritta per decorso del termine annuale. In via ulteriormente subordinata: in terza ipotesi, solo qualora si ritenesse la provvigione dovuta e non prescritta, accertato l'inadempimento di* *Parte_1* *nell'esecuzione della prestazione, ridurre proporzionalmente anche sino all'azzeramento la provvigione pattuita a seguito di istruttoria esperita. In tutti i casi, spese di giudizio integralmente rifuse, oltre a spese generali 15%, Cpa ed IVA di legge. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova testimoniale come da memorie ex art 183 VI co cpc depositate*>>.

Svolgimento del processo

La *Parte_1* (d'ora in poi, *Pt_1* ha agito in giudizio, con ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c., per ottenere la condanna della *Controparte_1* al pagamento di una provvigione pari a €111.960,00 (4% di €2.799.000,00).

La *Controparte_1* (d'ora in poi, *CP_1* si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tale pretesa.

Il G.I.:

- in data 29/04/2021, ha fissato l'udienza di cui all'articolo 183 ai sensi dell'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c.;
- in data 13/09/2021, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;

- in data 01/06/2022, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c.;
- in data 07/07/2022, preso atto della mancata accettazione, da parte della convenuta, della proposta conciliativa, non ha ammesso le istanze di prova orale formulate dalle parti, per le ragioni ivi indicate qui da intendersi richiamate e confermate, e ha rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Fatto e diritto

Dai documenti in atti è emerso quanto segue:

- in data 16/06/2017, *Per_1* della *Pt_1* aveva scritto a *Per_2* della *CP_1* per sottoporre alla sua attenzione una gara indetta da un'azienda di Stato algerina, offrendo un'assistenza commerciale (controllo della documentazione, ritiro della garanzia, assistenza all'apertura dei plichi, alle trasferte e presso la commissione di valutazione) che avrebbe permesso di superare gli ostacoli che avevano fatto sì che le precedenti offerte presentate dalla *CP_1* non fossero state accolte, chiedendo una commissione <<*unicamente in caso di aggiudicazione della gara ed a seguito del ricevuto pagamento della fornitura da parte del cliente*>> (doc. 1 attore);

- il successivo 22/06/2017 Salvadeo aveva comunicato a *Per_1* che avrebbe preparato e inviato i documenti di gara a fronte di una percentuale del 4% a favore della *Pt_1* <<*unicamente in caso di aggiudicazione della gara alle nostre condizioni di offerta ed a seguito del completo pagamento della fornitura da parte del cliente*>>, rappresentando di aver già partecipato più volte allo stesso *tender* (doc. 2 attore);

- il 10/07/2017 Allioui aveva informato la *CP_1* dell'apertura dei plichi (docc. 4 e 23 attore) e il successivo 26/07/2017 la seconda aveva delegato il primo a rappresentarla (doc. 25 attore);

- tra il 28 luglio e il 7 agosto del 2017 *Per_1* aveva chiesto alla Global assistenza per la predisposizione dei documenti e la *Pt_1* aveva risposto (docc. 22-24 attore);

- il 05/10/2017 Allioui aveva informato *Per_2* dell'avvenuta aggiudicazione (docc. 5-6 attore);

- in data 18/10/2017, *Per_2* aveva conferito alla *Pt_1* un mandato per concludere il contratto confermando la commissione del 4%, che sarebbe stata riconosciuta entro due anni dalla stipulazione del contratto sempre che l'azienda di Stato avesse comprato dalla *CP_1* la merce per il valore complessivo di €2.799.000,00 e solo dopo aver ricevuto la corresponsione dell'intero e precisando che, in ipotesi di differenza fra quel valore e gli ordini finali, le commissioni sarebbero state rinegoziate (o, in ipotesi di mancata rinegoziazione, ridotte dello stesso ammontare della riduzione del prezzo finale) (doc. 7 attore: "Protection letter");

- a seguito della riunione del 28/11/2017 (doc. 8 attore), il 29/11/2017 era stato stipulato il contratto per il valore di €2.799.000,00 (doc. 9 attore);

- il 28/12/2017 Allioui aveva trasmesso a *Per_2* il verbale di riunione (doc. 10 attore);

- al 14/08/2018 risale l'apertura di credito documentario irrevocabile per €2.799.000,00 sino al 31/12/2018 da parte di *Controparte_3* in favore della *CP_1* (doc. 11 attore);

- tra il 28 e il 29 agosto 2018 la *CP_1* aveva informato che la lettera di credito non era rispondente alle clausole del contratto e che, quindi, non era stata accettata e *CP_4* lo aveva

recepito (docc. 4-5 convenuto);

- il 04/11/2019 la *Pt_1* aveva emesso la fattura per €111.960,00 quale provvigione del 4% (docc. 17 e 26 attore);
- tra febbraio e marzo 2020 *Per_1* pur comunicando a *Per_2* di condividere le sue ragioni e non quelle degli algerini (le cui diffide tra marzo e maggio 2020 sono state prodotte *sub* docc. 12-13-15 attore), gli aveva consigliato di inviare i tecnici per far ripartire la linea (doc. 12 attore);
- ad aprile 2020 la *Pt_1* pur riconoscendo che la decisione della *CP_1* di non fare ulteriori *test* era <<*corretta e giustificata*>>, le aveva consigliato di provvedervi comunque per risolvere l'*impasse* e aveva ribadito di aver fatto interamente la propria parte (aggiudicazione e firma del contratto), che il contenzioso in corso non dipendeva da sé e di non aver ancora incassato alcunché;
- infine, il 30 aprile 2020 *Per_1* aveva mandato a *Per_2* due possibili soluzioni (doc. 18 attore), che – deve ritenersi – non abbiano poi avuto seguito, stante l'insorgere della controversia giudiziale.

Tanto premesso, occorre analizzare se sussistano i presupposti del diritto alla provvigione, ossia l'*attività*, la *conclusione dell'affare* e il *nesso causale*.

L'attività e il nesso causale

Da quanto appena richiamato risultano con evidenza l'attività di mediazione svolta dall'attrice e il nesso causale fra questa e l'aggiudicazione, così che l'eccezione di inutilità della mediazione sollevata dalla convenuta appare, francamente, pretestuosa.

In particolare, dalla produzione documentale attorea emerge quanto segue:

- dal n. 1, che le precedenti offerte della *CP_1* non erano andate a buon fine, circostanza neppure negata dalla convenuta;
- dai n. 4-22-24, che la *Pt_1* ha assistito la controparte nella predisposizione dei documenti e nell'apertura dei plichi;
- dal n. 25, che la *CP_1* ha delegato *Pt_2*
- dai n. 5-6-8, che è stato lo stesso *Pt_2* presente alla riunione, a comunicare l'avvenuta aggiudicazione;
- dalle successive *e-mail*, che l'assistenza è continuata anche dopo l'aggiudicazione.

La conclusione dell'affare

Le parti hanno sempre convenzionalmente definito l'affare come concluso non a seguito della mera aggiudicazione della gara, bensì del pagamento del valore della fornitura. È quel che si ricava:

- dal documento n. 1 prodotto e proveniente dall'attrice (<<*Tale commissione a riconoscimento della nostra assistenza commerciale ci sarà da Voi saldata unicamente in caso di aggiudicazione della gara ed a seguito del ricevuto pagamento della fornitura da parte del*

cliente, dietro presentazione di regolare fattura>>);

- dal documento n. 2 prodotto dall'attrice e proveniente dalla convenuta (<<*Per il vostro servizio vi verrà riconosciuta, unicamente in caso di aggiudicazione della gara alle nostre condizioni di offerta ed a seguito del completo pagamento della fornitura da parte del cliente, una percentuale del 4%*>>);
- dal documento n. 7 prodotto dall'attore e proveniente dalla convenuta (<<*The commissions will be paid after having received from the customer the payment in full of the supply and upon presentation of your commission invoice, and will be recognized up to 24 months from contract signature*>>).

A beneficio dell'attrice occorre osservare, da una parte, come il contratto di acquisto sia effettivamente stato stipulato (il 29/11/2017) e, dall'altra, che l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta è infondata, quanto a quella convenzionale, per com'è scritta la "Protection letter", perché il termine biennale non appare qualificabile come di decadenza o prescrizione[1] – non vi si dice, infatti, che, se il contratto o il pagamento non avverrà entro quella data, la commissione non è dovuta, ma solo che <<*will be recognized*>> entro quella data – e, quanto a quella legale, perché il termine prescrizionale non decorre fino a che non s'avvera la condizione sospensiva.

A beneficio della convenuta, d'altro canto, va detto che la fornitura non è stata interamente pagata e che ciò non è imputabile a un suo comportamento contrario a buona fede in pendenza della condizione sospensiva. Infatti – premesso che non può essere parte di questo giudizio, neppure incidentalmente, la valutazione sul merito del contenzioso fra la *CP_1* e *Parte* rimessa all'autorità giurisdizionale algerina, trattandosi di un contratto che non rientra nell'odierno *thema decidendum* e coinvolge un soggetto che non è parte di questo giudizio – è la stessa attrice, in persona di *Per_1* nelle comunicazioni in atti, a scrivere: a) di <<*condividere le vostre ragioni*>> e, rivolgendosi a *Per_2* , che <<*(con ragione) è convinto di essere dalla parte della ragione*>> (doc. 12 del 10/03/2020); b) quanto ai comportamenti della *CP_1* che <<*abbiamo sempre confermato essere stati più che corretti, là dove CP_1 si è spesa anche più del dovuto nonostante il cliente abbia fatto poco o nulla per agevolare le soluzioni*>>; c) quanto alla decisione di non effettuare ulteriori *tests* sulla linea, che <<*per parte nostra abbiamo già chiaramente indicato essere corretta e giustificata*>> (doc. 14 del 22/04/2020). Né può integrare una violazione del principio di correttezza il non aver aderito ad alcuna delle due soluzioni proposte dall'attrice con la *e-mail* del 30/04/2020 *sub* documento n. 18, se è vero che il 21/10/2020 la *CP_1* aveva nuovamente scritto a *Parte* per trovare una soluzione (doc. 19 convenuto).

Resta da esaminare se, avendo *CP_1* ricevuto, in esecuzione del contratto, il versamento del 70% del corrispettivo, pari a €1.959.000,00, sia comunque dovuta la provvigione del 4% da calcolarsi su tale ridotto importo.

A tale interrogativo va data risposta negativa, perché, pur in assenza di un contratto scritto, deve concludersi che le parti hanno pattuito di considerare l'affare realizzato solo a fornitura interamente pagata. Ciò si ricava dalle comunicazioni provenienti tanto dalla convenuta – e, in particolare, da quella del 22/06/2017 (<<*a seguito del completo pagamento della fornitura da parte del cliente*>>) e da

[1] Col che risulta assorbita l'eccezione di nullità formulata dall'attrice.

quella del 18/10/2017 (<<*The commissions will be paid after having received from the customer the payment in full of the supply*>>) – quanto dall'attrice (il riferimento, decisivo, è a quella del 27/04/2020, ove si legge: <<*quanto meno voi avete incassato già da tempo il 70% del valore della commessa (pari a quasi 2.000.000,00 di Euro); noi purtroppo neppure un Euro (anche se ciò è conforme agli accordi presi e non lo contestiamo)*>>).

D'altronde, che la condizione fosse il pagamento *integrale* del prezzo è circostanza riconosciuta anche negli atti difensivi attorei (cfr. ricorso, pag. 6; prima memoria istruttoria, pag. 4). Ed è sempre l'attrice a escludere[2], condivisibilmente, l'applicazione analogica (patrocinata dal G.I. a meri fini conciliativi) della previsione contenuta nella "Protection letter" secondo cui <<*In case of differences between above mentioned quotations and the final orders, commissions will be renegotiated (in case of no further agreements, if final price will be reduced, total amount of commissions will be reduced of the same amount)*>>, <<*in quanto, il minor incasso da parte di* Controparte_1 *non è dipeso da una trattativa al ribasso sul prezzo con il cliente, ovvero da uno sconto praticato direttamente da* CP_1 *per ottenere la firma del contratto (la pattuizione è stata prevista esclusivamente per queste possibili eventualità)*>> (cfr. note scritte dell'01/07/2022).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano come da nota spese conforme ai parametri del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €13.600,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.

Como, 29/11/2023

Il giudice
Lorenzo Azzi

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene e immediatamente depositata in cancelleria.

[2] Salvo il tardivo ripensamento in sede di precisazione delle conclusioni, con aggiunta di una domanda in via subordinata.